

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2021〕102号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区既有住宅 增设电梯指导意见》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

为进一步做好实验区既有住宅加装电梯工作，经区管委会同意，现将《平潭综合实验区既有住宅增设电梯指导意见》印发给你们，请认真遵照执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2021年11月29日



平潭综合实验区既有住宅增设电梯指导意见

为进一步完善实验区城市既有住宅的使用功能，提高宜居水平，方便居民生活，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和《福建省住房和城乡建设厅关于城市既有住宅增设电梯的指导意见》（闽建房〔2010〕24号）等文件规定，结合实验区实际，对实验区既有住宅增设电梯提出如下指导意见：

一、适用范围

实验区内具有合法权属证明的房屋层数为四层及四层以上无电梯既有住宅，且增设电梯在原产权建设用地红线范围内；房改房、经济适用房（统建房）、拆迁安置房和商品住宅等按房屋建筑占地方式进行土地分割登记的，可以综合项目用地批准红线和项目总平规划及使用现状进行考虑。

对于单梯为单一产权的住宅、别墅及列入城市规划需拆迁改造计划的住宅，不适用本意见。

二、实施原则

（一）既有住宅增设电梯应当满足城市规划、建筑结构安全、防火间距及安全疏散、防盗安全等要求。

（二）既有住宅增设电梯可以按梯号（幢）为单位进行。增设电梯应当按照《中华人民共和国民法典》第二百七十八条的规定，并遵循“政府引导、保障安全、简化手续、业主自愿、

公开透明、充分协商”的原则，经该梯号（幢）房屋专有部分面积占比三分二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四份之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。

如果增设电梯拟占用业主专有部分的，应当同时征得该专有部分业主的同意。

前款所指面积和业主人数的计算方式按照最高人民法院《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体适用法律若干问题的解释》第八条、第九条计算：

1. 专有部分面积，按照不动产登记簿记载的面积计算；尚未进行物权登记的，暂按测绘机构的实测面积计算；尚未进行实测的，暂按房屋买卖合同记载的面积计算；

2. 建筑物总面积，按照前项的统计总和计算；

3. 业主人数，按照专有部分的数量计算，一个专有部分按一人计算。但建设单位尚未出售和虽已出售但尚未交付的部分，以及同一买受人拥有一个以上专有部分的，按一人计算；

4. 总人数，按前项的统计总和计算。

（三）无法满足以下两款之一的住宅楼不得申请加装电梯：

1. 周边建筑物已有日照时间不低于实验区现行日照标准的，受住宅楼加装电梯影响后，其日照时间应仍能满足实验区现行日照标准；

2. 周边建筑物已有日照时间在实验区现行日照标准之下

的，该住宅楼加装电梯不得对其日照造成恶化影响。

（四）和相应周边的建筑间距应满足最小 12 米的要求；若确实无法满足的，则需征得因加装电梯导致建筑间距不足的相邻建筑业主同意。

（五）既有住宅增设电梯后，不得占用消防车道、消防登高面，不得遮挡影响室外消防设施，不得影响建筑原通向室外的安全出口的正常疏散。若电梯外墙使用外保温材料，应使用 A 级外保温材料。若设有电梯机房，应采取防火分隔措施。

（六）加装电梯临城市主干道、快速路或重要景观节点时，原则上应设置在临街背面，如需沿街应符合《平潭综合实验区景观风貌专项规划》《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》相关要求。

（七）加装电梯层数、层高原则上应同原住宅楼合法权属的自然层。

三、资金筹集

既有住宅增设电梯所需的资金，可以通过下列方式筹集：

（一）由业主根据所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资；

（二）已售公房业主可按照有关规定提取房屋维修金；

（三）其他符合规定的资金。

同意增设电梯的业主应当就各自出资额、维护、养护分摊等事项自行协商并达成书面协议。

四、实施主体

同意增设电梯的所有业主作为增设电梯的实施主体，负责组织协调工程报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。同意增设电梯的所有业主也可以书面委托住宅的原房地产开发企业、物业服务企业、房改房原售房单位、电梯安装企业、设计单位等作为实施主体承担上述工作。上述申请增设电梯的业主或受委托的单位应当承担相关法律、法规规定的工程项目建设单位所应承担的义务。

实施主体应对申办材料的真实性负责。

五、组织实施

（一）制定初步方案。实施主体应委托具有一定资质的设计单位编制增设电梯初步方案，编制初步方案前原则上应委托第三方对建筑物原有结构进行安全性检测鉴定，并出具房屋安全检测鉴定报告和增设电梯可行性意见书，经全体业主单位同意的，可选择采用安全承诺书形式进行申报。

初步方案应包括：规划用地、建筑结构、消防安全、增设电梯效果图、日照等方面的可行性分析，增设电梯的总平面布局初步方案，资金概算及费用筹集方案，对利益受损业主进行补偿的资金筹集预案，电梯运行维护保养分摊方案等内容。

（二）征求利害关系人意见

1. 实施主体应当在小区显著位置公示增设电梯的有关事项，公示期 10 个工作日。公示内容包括经该梯号（幢）房屋专

有部分面积占比三分二以上的业主且人数占比三分二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意增设电梯的证明材料、增设电梯初步方案、资金概算及费用筹集方案，对利益受损业主进行补偿的资金筹集预案等。公示的位置为小区或物业公示栏、本栋楼梯口等。同时，实施主体应当提请所在地社区居委会或村委会对其公示情况进行见证备案。公示范本由区自然资源与生态环境局统一制作，并在网站公布，供下载使用。

2. 公示期间，对增设电梯事项存在异议的，可由业主之间自行协商或在业主委员会、社区居委会、村委会的调解下处理异议。

3. 公示期间因加装电梯可能受到影响的利害关系人无实名制书面反对意见的，由社区居委会或村委会盖章备案；有异议的，所在社区居委会或村委会应业主请求，应当组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成调解协议。经协商或调解仍无法达成一致意见的，可由区自然资源与生态环境局召开听证会听取双方意见。听证会后，若增设电梯方案满足城市规划、建筑结构安全、消防安全及安全疏散等要求，但该梯号（幢）少数业主（业主专有部分面积及人数均不超过四分之一）或小区内部分业主仍有异议的，区自然资源与生态环境局应当予以审查通过。

（三）办理规划手续。申请人持以下材料通过区行政服务

中心向区自然资源与生态环境局申请出具规划意见函：

1. 同幢（梯）号符合规定比例的业主签署的增设电梯协议书；
2. 社区居委会或村委会对公示情况出具的见证备案证明；
3. 建筑结构安全性备案证明或安全承诺书；
4. 拟增设电梯的建设工程设计方案（含总平面图、各层平面图、立面图、剖面图）及日照分析结论；
5. 各房屋所有权证复印件及土地有关证明文件；
6. 各业主身份证复印件及经办人身份证复印件；
7. 规划行政审批事项委托书等；
8. 既有住宅增设电梯业主、代建单位与设计单位承诺书。

区自然资源与生态环境局审查后，出具是否满足规划技术要求的规划意见函。

（四）施工图设计及审查。由实施主体委托相应资质等级的设计单位进行施工图设计，并按照规定进行施工图审查。设计单位应当对增设电梯的建筑结构及消防安全负责，施工图审查单位应将增设电梯的建筑结构安全及消防安全纳入审查内容。

（五）办理市政接入等其他相关手续。涉及市政、供水、供电、燃气、通信、绿化、排污等办理施工等其他相关手续，相关部门应简化审批手续，并在本级审批权限内予以减免费用。依法支持做好实验区既有住宅增设电梯的有关审查审批工作。

实施主体应当委托具有相应资质的施工单位进行施工，同时委托工程监理单位进行监理。加装的电梯应符合《中华人民

共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具备相应资格的单位制造和安装。安装前应报告所在区特种设备安全监督管理部门，投入使用前应经监督检验合格。

（六）办理竣工验收等手续。实施主体对既有住宅增设电梯施工过程安全生产负总责。项目竣工后，实施主体要组织设计、施工、监理等单位共同对施工项目进行验收。同时，通过区行政服务中心办理消防验收备案，并向特种设备安全监督管理部门申请办理电梯使用登记手续。竣工验收合格后，方可交付使用，并向使用方移交电梯安全技术资料，同时应当及时向安全监督管理部门移交建设工程档案。

六、使用管理及维护

电梯共有人应当委托物业服务企业或者专业的电梯维保企业管理电梯，受托人（单位）履行特种设备法律法规规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。共有人未委托的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。

电梯使用单位应当做好安全使用管理工作；应当委托电梯制造单位或者取得许可的电梯安装、改造、维修单位进行电梯日常维护保养；应当在电梯安全检验合格有效期届满前 30 日内向特种设备检验机构提出定期检验申请。

七、产权面积

既有住宅增设电梯后新增建筑面积，由该梯号（幢）全体业主共有，不再变更各分户业主产权面积，用地面积或分摊用

地面积也不作变更，新增建筑面积不征收增容地价。

八、协商解决机制

（一）利益补偿

业主认为因增设电梯侵犯了自己的所有权和相邻权等民事权益而提出补偿等要求的，由业主之间协商解决，补偿费用可以在筹集资金中支出。

（二）调解机制

业主对增设电梯有异议的，住宅所在的社区居委会或村委会应当应业主请求，依照法定职权与程序，组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成调解协议。业主之间协商或调解不成的，可依法通过民事诉讼途径解决。

九、职责分工

区自然资源与生态环境局负责加装电梯的方案审查和出具是否满足规划技术要求的规划意见函，并对加装电梯方案进行相关技术指导以及政策的制定。

涉及建设、消防、市政、财政、市场监督管理等相关行政主管部门应当按照简化、便民的原则，根据各自职责分工，结合实际，制定便捷高效、易于操作的实施办法，认真做好审批和把关工作。

片区管理局、社区居委会等要充分发挥开展社区工作的优势，积极做好政策宣传和相关协调工作。原房改房售房单位、业主委员会、物业服务企业、电梯生产安装企业等应当对既有

住宅增设电梯工作予以指导、协助。

十、附则

本意见自颁布之日起实施，《平潭综合实验区既有住宅增设电梯指导意见（暂行）》（岚综管办〔2017〕226号）同时废止。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

平潭综合实验区管委会办公室

2021年12月1日印发

